默示条款

Implied Terms | 没有明说，却属于合同的内容

你请人翻译一则大学通知，约定了价款和期限，却没有说明怎样提供原文。译者必须在没有原文的情况下工作吗？这项安排是否可能要求你给予必要配合？

本指南面向零法律基础的英语专业学生，讨论英格兰与威尔士法。重点是 implication in fact：针对具体合同推定没有明说的条款。缺少细节，不等于自动存在默示条款。

1 明示与默示，说明条款从哪里来

Express term（明示条款）明确约定，可以书面或口头表达。Implied term（默示条款）没有明说，却属于合同内容，并非行为建议。

这与 condition、warranty、innominate term 不同。前者讨论条款的来源；后三者涉及条款分类与救济。因此，不能认为条件条款一定明示，或默示条款一定是保证条款。

2 没有明说的内容，可能有不同依据

路径	基本含义
Implied in fact 针对具体合同推定	按照严格法律测试，识别这份特定合同中的默示内容。
Implied in law 依法律规则补充	法律为某种被认可的合同关系补充条款。
Statute 成文法	立法要求其适用范围内的合同被视为包含有关条款。
Custom or usage 习惯或惯例	符合要求的既定做法可能提供合同内容，但须证明该做法及其法律效力。

法院可能判断条款是否适用。法定条款依据立法，无须等法官创造。

3 一个法定例子：商品质量

对《2015年消费者权利法》适用的经营者向消费者供货交易，第9条要求商品具有令人满意的质量（satisfactory quality），考虑描述、价格等情况。消费者不必另行约定质量条款。

先检查双方身份与交易类型；该规则不适用于所有私人买卖。

4 最重要的提醒

合同有空白，不等于可以重新设计交易。仅仅因为某条款公平、方便，或书面文件没有提到它，都不足以支持针对具体合同的默示推定。

The Moorcock：低潮时的船

The Moorcock (1889) 14 PD 64
上诉法院 | Business efficacy

5 发生了什么？

船主安排Moorcock号在泰晤士河的一处码头装卸货物。双方都知道，低潮时船会落在河床上。船底随后压在泥层下的坚硬隆起处，造成损坏。码头经营者没有检查河床。

6 谁赢了？为什么？

船主胜诉。上诉法院驳回经营者的上诉，维持其责任。经营者虽不控制河床，却能够调查其状况。合同包含一项承诺：采取合理注意，查明泊位是否安全；如果没有完成必要的安全查验，则应向船主作出警告。

7 不是保证船永远不会受损

法院没有推定一项绝对安全保证，也没有让经营者无限度地修复其不控制的河床。所推定的是有关泊位状况的合理注意义务，并非把所有风险都交给一方。

问题是隐藏的河床状况，而不是船主不知道会出现低潮。Bowen法官的推理着眼于：双方的交易应具有他们必然预期的实际效用。

8 Business efficacy 怎样理解？

Business efficacy 可以理解为交易的有效运作。测试问：拟议条款是否是实现合同运作与目的所必需的？它不表示法院可以加入任何能提高利润、让交易更划算的内容。

课堂虚构比较：你预订上午10点的房间举办翻译工作坊，合同没有另行写明如何进入。明确而有限的使用入口义务，可能是实现约定用途所必需的。免费咖啡通常只是令人喜欢的额外待遇。

拟议内容	要调查的问题
为约定的工作坊提供进入条件	没有它，合同约定的用途能否实现？
提供免费饮品	它是交易所必需，还是仅对顾客有吸引力？

9 先读明示约定

如果合同已经明确承诺提供进入条件，就可能没有需要填补的空白。如果合同约定了具体的进入安排，也不能通过默示条款简单换成更方便的另一种安排。

严格推定，而非改善交易

10 两个常见测试

Business efficacy：条款是否为交易按预定方式运作所必需？
Obviousness（显而易见）：处于双方地位的合理人，是否会认为该条款不言自明？Officious bystander（多管闲事的旁观者）测试，设想有人在订约时提出这一条款。

必要性与显而易见性是两种可选择的测试，实践中往往重叠。条款还必须能够清楚表达，且不得与明示条款冲突。仅仅合理，并不足以满足上述测试。

11 一个未获支持的现代例子

在Marks and Spencer plc v BNP Paribas [2015] UKSC 72中，租客预付了整个季度的租金，后来行使提前结束租约的权利。它主张应默示一项条款，使其收回租约结束之后那段期间的租金。

出租人一方胜诉。最高法院驳回Marks and Spencer的上诉。在这份详细的租约中，拟议退款条款既不是必要的，也不是不言自明的。某项安排在商业上看起来合理，不等于法院可以把它推定为合同条款。

12 避免事后看问题

从订约时的背景判断交易。后来发生困难，可能暴露空白，但不能因此认定：处于双方地位的合理人，当时必然同意了现在某一方偏好的解决方案。

Interpretation（解释）确认已使用的文字是什么意思。Implication in fact 则按严格标准识别没有明说的合同内容。先读明示条款，再问是否需要默示推定。

13 一道课堂练习题

学生请译者在周五前完成一则通知的英文版，却保留着唯一的中文原文。合同没有明确说明怎样提供原文。你会提出什么具体条款？

候选条款：“委托人须及时提供原文，使约定的翻译工作能够完成。”这比“委托人须做一切有帮助的事”更明确。说明为什么原文必不可少，再检查期限、各方职责与交易背景。

现在假设合同明确规定，由译者到大学档案室取得原文。若再推定该任务由委托人承担，就会与已有的职责分配冲突。

这些是简化例子，不是自动成立的结论。具体合同与事实决定：有关义务已经明示、确应默示，还是根本不存在。

先阅读，再提出并检验

14 实用分析步骤

1. 阅读明示约定：找出合同目的、各方义务与风险分配。
2. 确认具体空白：哪一问题没有得到处理？
3. 确定法律路径：具体合同推定、法律规则、成文法或合格惯例？
4. 清楚表述条款：谁须做什么，何时做？
5. 适用相应测试：针对具体合同推定时，解释必要性或显而易见性，并检查是否与明示条款一致。
6. 分别分析违约与救济：有默示义务，不等于违反它就自动取得终止权。

15 核心英文词汇

术语	含义
Imply / express	识别没有明说的内容 / 明确表达内容。
Omission / gap	遗漏的内容 / 没有处理的问题。
Business efficacy	双方交易的有效运作。
Officious bystander	假想的旁观者，在订约时提出不言自明的条款。
Ascertain	查明或确定，例如通过调查。
Jetty / berth	伸入水中的码头设施 / 船舶停泊的位置。
Reasonable care	适当的注意标准，不是完美结果的保证。

16 检查理解

1. 每个默示条款都必须由法官创造吗？
2. Express与condition是相互排斥的类别吗？
3. 缺少一条约定，就自动可以推定默示条款吗？
4. The Moorcock是谁赢了？重要的承诺是什么？
5. Marks and Spencer是谁赢了？
6. 针对具体合同推定的条款，可以与明示条款冲突吗？

参考答案：1. 不是，成文法也可以提供合同内容。2. 不是，条款来源与救济分类是不同问题。3. 不可以。4. 船主胜诉；重要的是合理查验泊位安全的义务，而不是绝对安全保证。5. 出租人一方胜诉，租客的上诉失败。6. 不可以。

法律资料：The Moorcock原始报告转载；Marks and Spencer [2015] UKSC 72，第15–31、56段；Tesco [2024] UKSC 28，第35、98–106段（原则）；《2015年消费者权利法》第9条。

根据所提供的Implied Terms课程材料改编，厘清条款来源与分类，校正The Moorcock事实。虚构例子为入门学习而简化；本指南讨论英格兰与威尔士法，不应直接套用中国法。